

0001396-84.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/09/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001396-84.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001396-84.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 980/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eliel Batista da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95, passo a decidir.

ELIEL BATISTA DA SILVA foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 251/252.

A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), autos de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo toxicológico definitivo (fls. 178/180) e prova oral produzida.

A testemunha Fabiano da Gama Primo, policial militar, relatou que foram acionados em razão de furto de um celular em um supermercado. No local havia câmeras de segurança. Quando chegou o rapaz já tinha sido detido. Na delegacia foi feita revista pessoal e em suas coisas foi achada uma porção de entorpecente.

O réu Eliel Batista da Silva confirmou em Juízo o fato e disse que a droga seria para o seu uso. Disse que teve uma recaída, estava desempregado, em situação de rua. Na ocasião foi preso e acabou voltando para o vício. É dependente de crack.

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a

Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssomos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, o policial militar, de forma segura, declarou que foi encontrada uma porção de droga nos pertences do réu.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado, confirmou a propriedade do entorpecente, e

disse que seria para seu próprio consumo.

Dessa forma, a confissão do réu de que a droga lhe pertencia e que é usuário de crack, bem como a quantidade e forma que foram encontradas – peso líquido de 0,31g, conforme laudo de fls. 178/180 – são suficientes para a confirmação da conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.

O referido artigo está em vigor e não foi declarado inconstitucional. O fato é típico e não se aplica o princípio da insignificância, pois, ainda que para consumo pessoal, a posse de substância entorpecente ofende a saúde pública e é conduta prosrita pelo legislador.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, respectivamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.

PEQUENA QUANTIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste

Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente no sentido de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública. Precedentes. 2. Nesse sentido, não há falar em

incidência do postulado da insignificância em delitos desse jaez, porquanto, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico protegido, a pequena quantidade de droga é inerente à própria essência do crime em referência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 160.581/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifei

APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL. Artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Materialidade e autoria não questionadas. Pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Impossibilidade.

Inteligência do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Delito de perigo abstrato e contra a saúde pública, irrelevante, na espécie, a pequena quantidade de droga apreendida. Caso concreto que revela, ainda, o não preenchimento dos requisitos da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Dosimetria. Não modificada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 2 (dois) meses.

Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501059-

04.2020.8.26.0048; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022) – grifei

Além disso, apesar de ser usuário de crack, não há indício de que o réu estivesse eventualmente desprovido da capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos. Ele se mostrou bem articulado e consciente de suas ações em todas as oportunidades em que foi ouvido. No momento de sua prisão em flagrante, o réu informou corretamente o telefone e o endereço de sua ex-mulher. No interrogatório judicial descreveu o fato com detalhes, de modo que não havia qualquer comprometimento de sua higidez mental.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena.

Considerando as sanções previstas no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como o fato de o réu ser tecnicamente primário (a condenação no processo n. 1500620-

78.2019.8.26.0322, desta 2ª Vara Criminal de Lins, transitou em julgado em

18/03/2022, data posterior à do crime apurado nestes autos – fls. 268/269) e de ter confessado o crime, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ELIEL BATISTA DA SILVA como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de advertência sobre os efeitos da droga.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição da amostra guardada para contraprova. Oficie-se oportunamente.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos. Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 11 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA